

Sociedades extranjeras y grupos societarios

Extraterritorialidad · Participaciones · Control · Grupos económicos

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

El problema de la actuación extraterritorial

Las sociedades pueden desarrollar actividades fuera del Estado en el cual fueron constituidas.

Esto plantea distintas preguntas:

- ¿qué ley determina su existencia?
- ¿puede actuar en Argentina?
- ¿debe inscribirse?
- ¿es igual realizar un acto aislado que desarrollar actividad habitual?
- ¿puede participar en una sociedad argentina?
- ¿qué ocurre si fue constituida en el extranjero pero su verdadera sede o actividad principal se encuentra en Argentina?

Los **arts. 118 a 124 LGS** organizan las respuestas.

¿Nacionalidad de las sociedades?

Tradicionalmente se habla de “**nacionalidad de las sociedades**”.

Pero la expresión puede inducir a confusión.

Las personas humanas poseen nacionalidad en sentido jurídico-político.

Respecto de las sociedades resulta más preciso analizar:

- **lugar de constitución;**
- **ley aplicable;**
- **domicilio o sede;**
- **lugar de actuación;**
- **localización de la actividad económica;**
- **control societario.**

La pregunta jurídicamente relevante no es simplemente “¿de qué nacionalidad es?”, sino **qué ordenamiento rige su existencia y bajo qué condiciones puede actuar en otro Estado.**

Nacionalidad y control económico

Dos cuestiones deben mantenerse separadas.

Estatuto jurídico

¿Dónde fue constituida la sociedad y qué ley rige su existencia y forma?

Realidad económica

¿Quién controla la sociedad?

¿Dónde se encuentra su actividad?

¿Dónde se toman efectivamente las decisiones?

Una sociedad constituida en un Estado puede encontrarse económicamente controlada desde otro.

Por eso:

lugar de constitución y control económico no necesariamente coinciden.

Artículo 118 — Regla general

El art. 118 parte de una regla fundamental:

La sociedad constituida en el extranjero se rige, en cuanto a su **existencia y forma**, por las leyes del lugar de constitución.

Estamos frente a un criterio de:

lex societatis

La ley del lugar de constitución determina, en principio:

- si la sociedad existe;
- cuál es su forma;
- cuál es su estructura jurídica.

Argentina reconoce esa existencia conforme al criterio establecido por la LGS.

Una sociedad extranjera puede actuar en Argentina

El reconocimiento de su existencia no significa que cualquier modalidad de actuación quede sometida al mismo régimen.

La LGS distingue fundamentalmente:

Actuación	Régimen
Actos aislados	Art. 118, segundo párrafo
Estar en juicio	Art. 118, segundo párrafo
Ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto	Art. 118, tercer párrafo
Establecimiento de sucursal, asiento u otra representación permanente	Art. 118
Participación en sociedad argentina	Art. 123
Sede o principal objeto en Argentina	Art. 124

La **intensidad de la vinculación con el país** determina distintas exigencias.

Actos aislados

El artículo 118 reconoce a la sociedad constituida en el extranjero capacidad para:

- realizar en el país actos aislados**

y para:

- estar en juicio.**

Para esos supuestos no se exige el régimen de inscripción previsto para la actuación habitual.

Ejemplo sencillo:

Una sociedad extranjera celebra excepcionalmente una operación en Argentina.

La mera realización de ese acto no significa necesariamente que esté desarrollando aquí actividad habitual.

¿Qué es un acto aislado?

La LGS no proporciona una definición exhaustiva.

Por eso no alcanza con contar mecánicamente el número de operaciones.

Deben analizarse las circunstancias:

- naturaleza del acto;
- vinculación con el objeto;
- reiteración;
- permanencia;
- organización desplegada en Argentina;
- finalidad económica de la actuación.

Lo relevante es distinguir una actuación circunstancial de una **actividad estable o habitual en el país**.

Un problema práctico

Una sociedad extranjera:

1. compra un inmueble en Buenos Aires;
2. lo destina a renta;
3. posteriormente adquiere otros inmuebles;
4. celebra sucesivos contratos de locación;
5. mantiene permanentemente esa explotación.

La denominación utilizada por la sociedad no resuelve el problema.

No alcanza con afirmar:

“son actos aislados”.

La realidad de la actuación puede demostrar la existencia de una **actividad habitual**.

Actuación habitual

Cuando la sociedad extranjera pretende realizar habitualmente actos comprendidos en su objeto o establecer:

- sucursal;
- asiento;
- cualquier otra especie de representación permanente, el art. 118 exige determinadas formalidades.

La sociedad pasa de una presencia ocasional a una:

actuación estable en el tráfico económico argentino.

Esa mayor intensidad justifica publicidad y control local.

Artículo 118 — Requisitos

Para la actuación habitual deberá:

1. **acreditar la existencia de la sociedad** conforme a la ley de su país;
2. **fijar un domicilio en la República;**
3. cumplir con la **publicación e inscripción** exigidas por la LGS para las sociedades que correspondan;
4. justificar la decisión de crear la representación;
5. designar a la persona a cuyo cargo estará.

Si se trata de una sucursal:

debe determinarse además el **capital asignado**, cuando corresponda por leyes especiales.

Sucursal y filial no son lo mismo

Esta distinción es fundamental.

Sucursal

Es un establecimiento secundario de la **misma sociedad extranjera**.

No constituye una persona jurídica diferente.

Filial

Es otra sociedad jurídicamente diferenciada, aunque se encuentre controlada por la sociedad extranjera.

Sucursal	Filial
Misma persona jurídica	Persona jurídica diferente
Patrimonio de la sociedad extranjera	Patrimonio propio
Representación local	Órganos propios
Art. 118	Sociedad local + régimen de participación/control

Artículo 119 — Tipo desconocido

Puede ocurrir que la sociedad extranjera corresponda a un tipo jurídico:

desconocido por las leyes argentinas.

Esto no implica automáticamente desconocer su existencia.

El artículo 119 dispone que corresponde al juez de la inscripción determinar:

- las formalidades que deberá cumplir;
- aplicando el criterio de **máximo rigor previsto en la LGS.**

La diversidad de legislaciones societarias extranjeras no impide necesariamente la actuación local.

Artículo 120 — Contabilidad separada

La sociedad comprendida en el art. 118 que desarrolla la actuación prevista legalmente debe llevar en Argentina:

contabilidad separada

y someterse al contralor correspondiente.

¿Por qué?

Porque una sociedad puede desarrollar actividades en numerosos países.

La contabilidad separada permite individualizar:

- operaciones locales;
- activos;
- pasivos;
- resultados;
- relaciones económicas correspondientes a su actuación argentina.

Artículo 121 — Representante

El representante de la sociedad constituida en el extranjero:

contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé la LGS.

Y, en determinados supuestos, las correspondientes a los directores de sociedades anónimas.

La sociedad extranjera no puede utilizar la representación local para generar un espacio de actuación sin responsabilidad.

Actuar localmente implica también someter la gestión local a reglas de responsabilidad.

Artículo 122 — Emplazamiento en juicio

La actuación internacional plantea un problema procesal muy concreto:

¿dónde se emplaza a la sociedad extranjera?

El art. 122 contempla el emplazamiento en la República. Cuando existe un acto aislado:

- puede emplazarse en la persona del apoderado que intervino.

Cuando existe sucursal, asiento o representación:

- puede emplazarse en la persona del representante.

La actuación en Argentina genera así un punto local jurídicamente relevante para el proceso.

Artículo 123 — Participar en una sociedad argentina

Existe otra forma de actuación.

Una sociedad extranjera puede querer:

constituir una sociedad en Argentina o participar en una ya existente.

El art. 123 establece un régimen específico de inscripción.

Debe acreditar:

- que fue constituida conforme a las leyes de su país;
- e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante; en el Registro Público correspondiente.

Artículo 118 y artículo 123

No regulan exactamente el mismo supuesto.

Art. 118	Art. 123
Actuación de la propia sociedad extranjera en Argentina	Participación de la sociedad extranjera en una sociedad local
Actos aislados o actividad habitual	Constitución o participación societaria
Puede existir sucursal o representación	La inversión se canaliza mediante otra sociedad

Ejemplo:

Empresa francesa abre sucursal en Buenos Aires → art. 118

Empresa francesa adquiere participación en una SA argentina → art. 123

El material que ya veníamos trabajando identifica expresamente esta inscripción específica del art. 123.
:contentReferenceoaicite:2

Artículo 124 — La excepción decisiva

La LGS contempla una situación diferente:

sociedad formalmente constituida en el extranjero, pero cuya **sede se encuentra en Argentina** o cuyo **principal objeto está destinado a cumplirse en el país**.

En ese supuesto será considerada:

sociedad local

a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, reforma y contralor de funcionamiento.

¿Qué busca evitar el artículo 124?

El art. 124 procura impedir que la constitución extranjera sea utilizada para eludir el régimen societario argentino cuando la vinculación sustancial se encuentra aquí.

Puede existir:

apariencia formal

“Sociedad constituida en el extranjero”
pero:

realidad societaria

- sede en Argentina;
- principal objeto destinado a cumplirse en Argentina.

La norma privilegia la **realidad de la localización societaria** sobre la mera constitución formal extranjera.

El sistema de los arts. 118 a 124

Situación	Norma	Consecuencia básica
Existencia y forma	118	Ley del lugar de constitución
Acto aislado	118	Actuación admitida
Actuación habitual	118	Inscripción y representación local
Tipo desconocido	119	Adecuación bajo criterio de máximo rigor
Contabilidad	120	Contabilidad separada
Representante	121	Responsabilidad
Emplazamiento	122	Posibilidad de emplazar localmente
Participación en sociedad argentina	123	Inscripción específica
Sede/principal	124	Tratamiento

Situación	Norma	Consecuencia básica
objeto en Argentina		como sociedad local

Este esquema coincide con la síntesis que ya teníamos preparada sobre sociedades extranjeras.

:contentReferenceoaicite:3

Del fenómeno internacional a la concentración

Hasta ahora analizamos:

una sociedad actuando fuera del Estado donde fue constituida.

Pero las empresas también pueden expandirse mediante relaciones entre distintas sociedades.

Aparecen entonces:

- participaciones societarias;
- sociedades vinculadas;
- sociedades controlantes y controladas;
- holdings;
- grupos económicos.

Ya no interesa solamente **dónde actúa la sociedad**, sino:

qué relación económica y jurídica existe entre varias sociedades.

Concentración e integración empresaria

La concentración económica puede producirse sin eliminar necesariamente la personalidad jurídica de las sociedades involucradas.

Varias sociedades pueden:

- conservar su personalidad;
- conservar formalmente sus órganos;
- conservar sus patrimonios;

pero encontrarse sometidas a una:

dirección económica común o influencia dominante.

Por eso debemos distinguir:

unidad económica

de

pluralidad jurídica.

Participaciones entre sociedades

Una sociedad puede participar en el capital de otra.

La participación puede perseguir distintos objetivos:

- inversión;
- cooperación;
- integración productiva;
- acceso a mercados;
- influencia societaria;
- control.

Pero la LGS establece límites.

Los arts. **30 a 33** regulan aspectos fundamentales de las participaciones y del control entre sociedades.

Artículo 30 — Participación según el tipo

El art. 30 establece restricciones vinculadas con el **tipo societario** de quien participa.

La norma determina qué sociedades pueden formar parte de sociedades de determinados tipos y contempla especialmente la participación de sociedades por acciones y en comandita por acciones.

La cuestión responde a una preocupación básica:

la participación de una sociedad en otra puede modificar indirectamente el riesgo y la estructura patrimonial asumidos por sus propios socios.

Por eso la LGS no considera indiferente **en qué tipo de sociedad se participa**.

Artículo 31 — Límites a las participaciones

La LGS también limita cuantitativamente determinadas participaciones de una sociedad en otra.

Como regla, ninguna sociedad —salvo aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión— puede adquirir o mantener participaciones por un monto superior al permitido por el art. 31 en relación con:

sus reservas libres y una parte de su capital y reservas legales.

La finalidad es impedir una excesiva inmovilización del patrimonio social en participaciones ajenas a su actividad.

¿Por qué limitar las participaciones?

Imaginemos una sociedad industrial.

Sus socios aportaron capital para desarrollar determinada actividad productiva.

Si la administración destina prácticamente todo el patrimonio a adquirir participaciones en otras sociedades:

- cambia materialmente la estructura de inversión;
- aumenta la exposición indirecta a otros negocios;
- puede desnaturalizar la función económica prevista;
- puede afectar a socios y acreedores.

El art. 31 establece un límite a esa política de participación.

Artículo 32 — Participaciones recíprocas

Existe un problema todavía más delicado.

Sociedad A participa en Sociedad B

y simultáneamente:

Sociedad B participa en Sociedad A.

La LGS prohíbe la constitución de sociedades o aumentos de capital mediante:

participaciones recíprocas.

¿Por qué?

Porque puede generarse una apariencia de capital que no representa recursos económicos efectivamente incorporados al conjunto.

El problema del capital ficticio

Ejemplo simplificado:

A aporta a B

y

B aporta a A

Formalmente ambas muestran un incremento de capital.
Pero económicamente puede no haber ingresado nuevo patrimonio real al conjunto.

Por eso las participaciones recíprocas pueden producir:

- capitalización meramente aparente;
- distorsión patrimonial;
- afectación de la garantía de los acreedores;
- estructuras circulares de control.

El art. 32 procura impedir estos efectos.

Artículo 33 — Sociedades controladas

Una sociedad es **controlada** cuando otra ejerce sobre ella una influencia dominante en los términos establecidos por el art. 33.

El control puede surgir, fundamentalmente, de:

participación

posesión de votos suficientes para formar la voluntad social;

o de:

influencia dominante

ejercida como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por especiales vínculos existentes entre las sociedades.

Control interno y control externo

Didácticamente podemos distinguir:

Control interno

Surge de la participación en el capital y de los votos.

A posee una participación que le permite formar la voluntad de B.

Control externo

La influencia dominante deriva de **especiales vínculos**.

No depende necesariamente de poseer la mayoría del capital.

Por ejemplo, determinadas relaciones económicas pueden generar una dependencia capaz de otorgar influencia dominante.

Sociedades vinculadas

El propio art. 33 diferencia control de **vinculación**.
Se consideran vinculadas, a los efectos legales, las sociedades cuando una participa en:

más del 10 % del capital de otra.

Cuando la participación supera el **25 %**, debe comunicarse para que la próxima asamblea ordinaria tome conocimiento.

Por lo tanto:

vinculación no equivale necesariamente a control.

Puede existir participación relevante sin influencia dominante.

Vinculación, control y grupo

No son conceptos idénticos.

Concepto	Idea central
Participación	Una sociedad posee parte del capital de otra
Vinculación	Participación relevante en los términos legales
Control	Capacidad de ejercer influencia dominante
Grupo económico	Pluralidad jurídica con integración económica o dirección común
Holding	Sociedad cuya función central consiste en poseer participaciones en otras

La intensidad de la integración aumenta progresivamente, aunque las categorías no forman necesariamente una secuencia obligatoria.

¿Qué es un holding?

El **holding** es una técnica de organización empresarial. Una sociedad concentra participaciones en otras sociedades.

Puede utilizarse para:

- controlar distintas empresas;
- coordinar decisiones;
- organizar unidades de negocio;
- separar riesgos;
- estructurar inversiones.

Ejemplo:

Holding H	Participación
Sociedad Industrial A	90 %
Sociedad Logística B	80 %
Sociedad Comercial C	100 %

Cada sociedad conserva personalidad jurídica propia.

Grupo económico

El grupo económico presenta una tensión característica:

unidad económica + pluralidad jurídica

Puede existir:

- una política empresarial común;
- coordinación financiera;
- dirección estratégica centralizada;
- utilización conjunta de recursos;
- mientras jurídicamente subsisten:
- distintas sociedades;
- distintos patrimonios;
- distintos órganos;
- distintas relaciones con terceros.

La pertenencia a un grupo no elimina por sí sola la personalidad jurídica de cada integrante.

Control no significa automáticamente responsabilidad

Éste es un punto importante para evitar confusiones.
Que una sociedad:

- controle a otra;
 - pertenezca al mismo grupo;
 - o integre un holding,
- no significa por sí mismo que todas las sociedades pasen a responder automáticamente por todas las obligaciones del conjunto.

El punto de partida sigue siendo:

cada sociedad es un sujeto de derecho diferenciado.

Otra cuestión será determinar las consecuencias de conductas abusivas o de los supuestos específicos previstos por el ordenamiento.

Dos fenómenos diferentes

Podemos cerrar vinculando ambos bloques.

Extraterritorialidad

Pregunta:

¿Cómo actúa en Argentina una sociedad constituida en otro país?

Normas centrales:

arts. 118–124 LGS

Integración societaria

Pregunta:

¿Cómo se relacionan patrimonialmente distintas sociedades?

Normas centrales:

arts. 30–33 LGS

Ambos fenómenos responden a una misma realidad:

la empresa económica puede superar los límites de una única sociedad y de un único territorio.

Caso integrador

Global Holding S.p.A. fue constituida en Italia.

La sociedad:

- adquiere el 70 % de una SA argentina;
- controla sus decisiones sociales;
- abre además una sucursal propia en Buenos Aires;
- la sucursal desarrolla actividad comercial permanente;
- la sociedad argentina controla, a su vez, una empresa logística local.

Preguntas

1. ¿Qué ley rige la existencia y forma de Global Holding?
2. ¿Qué régimen corresponde a su sucursal?
3. ¿Qué artículo regula su participación en la SA argentina?
4. ¿Existe vinculación o control?
5. ¿La sociedad argentina pierde su personalidad por integrar el grupo?
6. ¿Sucursal y sociedad controlada significan lo mismo?

Ideas fuerza

Sociedades extranjeras

Lugar de constitución → actuación → intensidad de la vinculación con Argentina

No es lo mismo:

- acto aislado;
- actividad habitual;
- sucursal;
- participación en sociedad local;
- sociedad formalmente extranjera con sede o principal objeto local.

Grupos societarios

Participación → vinculación → control → integración empresaria

La existencia de una unidad económica no elimina automáticamente:

la pluralidad de sujetos jurídicos.

Mapa normativo final

Tema	Artículo LGS
Sociedad constituida en el extranjero	118
Tipo desconocido	119
Contabilidad	120
Representantes	121
Emplazamiento	122
Participación en sociedad local	123
Sociedad con sede/principal objeto local	124
Participaciones societarias	30–31
Participaciones recíprocas	32
Control y vinculación	33

La lectura conjunta permite comprender dos dimensiones del derecho societario moderno:

la actuación transnacional y la integración económica entre sociedades.

Speaker notes